

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 06-08-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-012771.989.25-8

Representante: Natalia Saccenti Lopes Bossler

Representada: Prefeitura Municipal de Jundiá

Assunto: Cautelar em procedimento de contratação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 97/2025, do tipo menor preço por lote, que tem por objeto a “prestação de serviços de borracharia (balanceamento de rodas, conserto de pneus, troca de válvulas, montagem/troca de pneus, alinhamento de direção, vulcanização, cambagem e caster de roda) e de manutenção mecânica e elétrica em veículos leves, médios, pesados e máquinas, pertencentes à frota municipal, compreendendo mão de obra especializada com o fornecimento de peças e/ou acessórios de reposição originais do fabricante”.

Responsável: Gustavo Martinelli (Prefeito)

Subscritor do edital: Felipe Augusto de Almeida Souza (Diretor do Departamento de Compras Governamentais)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Natalia Saccenti Lopes Bossler (OAB/SP Nº 323.104), Alberto Shinji Higa (OAB/SP nº 154.818).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DA FROTA MUNICIPAL. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO. FALTA DE DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CADA LOTE. IMPRECISÃO NA CATEGORIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 97/2025, do tipo menor preço por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**, que tem por objeto a “prestação de serviços de borracharia (balanceamento de rodas, conserto de pneus, troca de válvulas, montagem/troca de pneus, alinhamento de direção, vulcanização, cambagem e caster de roda) e de manutenção mecânica e elétrica em veículos leves, médios, pesados e máquinas, pertencentes à frota municipal, compreendendo mão de obra especializada com o fornecimento de peças e/ou acessórios de reposição originais do fabricante”.

1.2 Insurgiu-se a **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) descrição insuficiente e genérica dos veículos e equipamentos, em prejuízo da clareza do objeto e da adequada formulação das propostas:

- Exemplo 1: No Lote 04 (Anexo I, página 19), há repetição genérica de "FORNECIMENTO DE PEÇAS LEVES" sem especificação de marca, modelo, ano ou condição dos veículos, dificultando o cálculo preciso de custos por licitantes.
- Exemplo 2: O Lote 06 lista "93 veículos pesados" sem discriminar quais são caminhões, tratores ou máquinas específicas, inviabilizando a cotação de peças e serviços especializados.
- Exemplo 3: Existência de motocicletas na relação da Unidade de Gestão da Casa Civil, inviabilizando o enquadramento no escopo das categorias licitadas.
- Exemplo 4: Existência de equipamentos especiais nas relações diversas, inviabilizando o enquadramento no escopo das categorias licitadas.

b) equívocos na classificação dos veículos, com indevida “mistura de categorias” nos lotes:

- Caminhão Mercedes Benz L 2013 (placa CZA1820, prefixo 115), classificado como "carro/caminhonete", apesar de ser um veículo pesado;
- Navistar/International 4400P7 (placa FPC5870, prefixo 982), um caminhão de grande porte, incorretamente listado como leve;
- Volkswagen 8.140 (placa BNZ3287, prefixo 154), veículo médio/pesado, também alocado em categoria inadequada (questionamento, página 1).

- c) estruturação dos lotes “em valores e volumes incompatíveis com a capacidade das ME/EPP locais”, o que viola o parcelamento do objeto e o fomento daquelas entidades;
- c) prazo insuficiente para elaboração e envio das propostas, em razão do volume de trabalho a ser precificado e à consulta a fornecedores especializados para fornecimento de peças originais; e
- d) restrição à forma de envio da proposta, eis que o edital “exige submissão exclusivamente via sistema ‘Compras Abertas’, sem alternativas (ex.: protocolo físico) ou suporte técnico claro para falhas”.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.4 Notificada, a **Administração** asseverou que o Anexo II do Edital contém o detalhamento necessário dos veículos, com informações como modelo, marca, ano, placa e tipo de combustível. Além disso, afirmou que qualquer cidadão pode consultar dados adicionais por meio de aplicativos públicos, como o SINESP Cidadão.

Embora reafirme ter sido disponibilizada relação consolidada e categorizada no aludido anexo, reconheceu a diversidade de veículos e Unidades de Gestão envolvidas. Deste modo, comprometeu-se a revisar e aprimorar a categorização dos veículos para maior precisão, sem prejuízo à transparência e competitividade do certame.

Sustentou que a “concentração dos serviços em lotes maiores está tecnicamente justificada no Estudo Técnico Preliminar”, sendo que a divisão destes em 12 agrupamentos visa garantir padronização, controle de qualidade, eficiência logística e manutenção adequada da frota diversificada.

Assim, garantiu que a formação dos lotes permite a participação ampla do mercado, inclusive micro e pequenas empresas, que podem competir individualmente ou em consórcio, conforme previsto no Termo de Referência e na Lei Complementar nº 123/2006. Ademais, destacou que os benefícios previstos nessa norma estão contemplados no edital e, por isso, fará a retificação de seu preâmbulo, para nele incluir o tratamento diferenciado de beneficiárias “sediadas na Região Metropolitana de Jundiaí, considerando que os valores estimados para os itens são inferiores à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte”.

Outrossim, destacou que o período de 17 dias corridos, para envio de propostas, corresponde a 10 dias úteis, cumprindo o prazo mínimo estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 para serviços comuns, categoria na qual o objeto se enquadra. A seu ver, tal interregno se mostra adequado frente à natureza do serviço e ao princípio da competitividade, notadamente pelo fato de que “o certame ora suspenso já havia recebido ao menos propostas de 9 empresas diferentes”.

Afirmou que a exigência de envio exclusivo via sistema eletrônico Compras Abertas é legal e justificada, pois o sistema é consolidado, homologado, auditável e assegura transparência e segurança jurídica. Recordou, ainda, que a legislação atual prioriza a licitação eletrônica, admitindo a forma presencial apenas em casos excepcionais devidamente justificados.

1.5 O Ministério Público de Contas - MPC manifestou-se pela procedência parcial da representação.

Pontuou faltar clareza na descrição dos lotes, que não identificam os veículos e equipamentos da frota municipal nem detalha os serviços de manutenção mecânica e elétrica correspondentes a cada um destes agrupamentos.

Destacou que, apesar de especificados os serviços de borracharia, carecem de informações os de manutenção mecânica e elétrica.

Assim, concluiu se mostrar inadequada a classificação dos veículos nos lotes, o que prejudica a formulação precisa das propostas, fato reconhecido pela Administração.

No entanto, compreendeu que a divisão do objeto em doze lotes distintos, com valores e volumes variados, não configura restrição à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, mais ainda pelo compromisso da Municipalidade de reforçar o tratamento diferenciado previsto em lei para essas empresas.

Embora anote a conformidade do prazo legal para serviços de natureza comum, propôs que se recomende a ampliação do período inicialmente fixado, dada a complexidade e o volume expressivo de veículos e equipamentos, visando ampliar a competitividade e a obtenção de propostas mais vantajosas.

Outrossim, obtemperou inexistir obrigação legal de oferecer alternativas não digitais nem suporte técnico para falhas do licitante no encaminhamento das propostas, eis que a legislação permite o certame em formato eletrônico, sendo que o modo aberto requer o envio digital de lances públicos e sucessivos na plataforma de processamento da disputa.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Jundiaí pretende a prestação de serviços de borracharia e de manutenção mecânica e elétrica em veículos leves, médios, pesados e máquinas, pertencentes à frota municipal.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Inicialmente, conforme apontei na medida liminar, o edital, notadamente pelo cotejo entre o Termo de Referência e o Anexo II, carece de informações precisas sobre a categorização dos veículos que compõem a frota municipal e dos respectivos serviços de manutenção mecânica e elétrica.

Neste aspecto, tendo a falha sido reconhecida pela própria Administração, que se comprometeu a revisar a categorização dos veículos constantes do Anexo II do Edital, com o devido suporte técnico da área competente, incontroversa se mostra a procedência de tal queixa.

2.3 Além disso, com o Órgão Ministerial, observo que, “embora o Anexo II forneça informações básicas, tais como tipo, modelo e ano de fabricação, não indica os lotes aos quais pertencem os veículos e equipamentos lá elencados”.

Ainda sobre o mesmo ponto, verificou o MPC que, “enquanto os serviços de borracharia (Lote 09-12) foram especificados (vide item 3.3.9.1 do Anexo I – Termo de Referência), nada consta a respeito dos serviços de manutenção mecânica e elétrica”.

Convém recordar que o instrumento convocatório vincula as partes às normas e condições nele estabelecidas, devendo, por isso, ser claro e objetivo, de modo que as licitantes tenham condições plenas de formular adequadamente suas propostas, considerando o custo da operação ante as informações constantes no edital, sendo incabível que em seu texto haja imprecisões que possam induzir as licitantes a erros sobre o objeto pretendido.

Portanto, necessário indicar e categorizar os específicos veículos que compõem cada lote, bem assim definir os serviços de manutenção mecânica e elétrica correspondente a cada agrupamento, como foi feito em relação aos de borracharia.

2.3 Por sua vez, avalio insubsistente a tese de que “os lotes foram estruturados em valores e volumes” que impediriam a participação de microempresas e empresas de pequeno porte locais.

Isto porque, como destacou a instrução, “o objeto está dividido em doze lotes distintos em termos de valores e volume de serviços”, sendo que “os Lotes 03 e 07, por exemplo, preveem 2.393 e 360 unidades de serviços, ao montante estimado de R\$ 478.600,00 e R\$ 86.400,00, respectivamente”.

Observo que para os agrupamentos de serviços de borracharia foram estimados os seguintes valores totais: 09 (R\$ 216.344,00), 10 (R\$ 144.161,00), 11 (R\$ 326.090,00) e 12 (R\$ 292.480,00).

Outrossim, a Municipalidade recordou que “o Termo de Referência, em seu item 4.3., permite a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio de maneira que se torna possível que empresas de menor porte possam se unir ou competir com empresas maiores, caso julguem pertinente”.

De todo modo, a Administração se comprometeu a reforçar, no preâmbulo do ato convocatório, o tratamento diferenciado às ME e EPP sediadas em sua região metropolitana, em conformidade ao artigo 47 da Lei Complementar nº 126/06¹.

2.4 Insubsistente a crítica ao prazo de publicidade (10 dias úteis), que se amolda ao estabelecido no artigo. 55, II, “a”, da Lei nº 14.133/2021, para os casos de serviços comuns, em que se adota o critério de julgamento pelo menor preço, a exemplo do que ocorre no certame em pauta.

Assim, na companhia do MPC, considero que, em razão da natureza comum dos serviços licitados, o aludido prazo não parece ocasionar “obstáculos à obtenção das informações necessárias à formulação das

¹ Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

propostas, tanto que, de acordo com a Municipalidade, ao tempo da decisão cautelar o certame 'já havia recebido ao menos propostas de 9 empresas diferentes'".

2.5 Por fim, acolho o percuente parecer do MPC para afastar censura à falta de previsão de meios não digitais para o encaminhamento das propostas e de suporte técnico adequado para eventuais falhas.

Como bem explanou, "afora o fato de que inexiste obrigatoriedade legal para o suporte técnico por falhas ocorridas nos equipamentos eletrônicos utilizados por licitantes, em se tratando de procedimento eletrônico de contratação, o art. 17, § 4º, da Lei 14.133/2021, permite que a Municipalidade determine, 'como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico'. Em todo caso, é adotado o modo de disputa aberto, tornando necessário o envio digital de lances públicos e sucessivos na plataforma de processamento da disputa".

2.6 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

- a) revisar a categorização dos veículos constantes do Anexo II do Edital, com o devido suporte técnico da área competente; e
- b) disponibilizar todas as informações necessárias para o correto dimensionamento do objeto, notadamente pelo exato detalhamento dos veículos e serviços que compõem cada lote licitado.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO